Litterae encyclicae de conditione opificum

Leo XIII · 1891-05-15 · Latin

L I T T E R A E ENCYCLICAE Sanctissimi D. N. Leonis Papae XIII de condi- tione opificum.

Rerum novarum semel excitata cupidine, quae diu quidem commovet civitates, illud erat consecuturum ut commutationum studia a rationibus politicis in oeconomicarum cognatum genus aliquando defluerent. — Revera nova industriae incrementa no- visque euntes itineribus artes : mutatae dominorum et mercenariorum rationes mutuae : divitiarum in exiguo numero affluen- tia, in multitudine inopia: opificum cum de se confidentia maior, tum inter se necessitudo coniunctior, praeterea versi in deteriora mores, effecere, ut certamen erumperet. In quo quanta rerum momenta vertantur, ex hoc apparet, quod animos habet acri expectatione suspensos : idemque ingenia exercet doctorum, con- cilia prudentum, conciones populi, legumlatorum iudicium, con- silia principum, ut iam caussa nulla reperiatur tanta, quae te- neat hominum studia vehementius. — Itaque, proposita Nobis Ecclesiae caussa et salute communi, quod alias consuevimus, Venerabiles Fratres, datis ad vos Litteris de imperio politico, de libertate humana, de civitatum constitutione christiana, aliis- que non dissimili genere, quae ad refutandas opinionum falla- d a s opportuna videbantur, idem nunc faciendum de conditione opificum iisdem de caussis duximus. — Genus hoc argumenti non semel iam per occasionem attigimus: in his tamen litteris totam data opera tractare quaestionem apostolici muneris con- scientia monet, ut principia emineant, quorum ope, uti veritas atque aequitas postulant, dimicatio dirimatur. Caussa est ad ex- pediendum difficilis, nec vacua periculo. Arduum siquidem me- tiri iura et officia, quibus locupletes et proletarios, eos qui rem, et eos qui operam conferant, inter se oportet contineri. Pericu- losa vero contentio, quippe quae ab hominibus turbulentis et callidis ad pervertendum iudicium veri concitandamque sedi- tiose multitudinem passim detorquetur. Utcumque sit, plane vi- demus, quod consentiunt universi, intimae sortis hominibus ce- leriter esse atque opportune consulendum, cum pars maxima in misera calamitosaque fortuna indigne versentur. Nam vete- ribus artificum collegiis superiore saeculo deletis, nulloque in

eorum locum suffecto praesidio, cum ipsa instituta legesque pu- blicae avitam religionem exuissent, sensim factum est ut opi- fices inhumanitati dominorum effrenataeque competitorum cu- piditàti solitarios atque indefensos tempus tradiderit. — Malum auxit usura vorax, quae non semel Ecclesiae iudicio damnata, tamen ab hominibus avidis et quaestuosis per aliam speciem exercetur eadem : huc accedunt et conductio operum et rerum omnium commercia fere in paucorum redacta potestatem, ita ut opulenti ac praedivites perpauci prope servile iugum infinitae proletariorum multitudini imposuerunt.

Ad huius sanationem mali Soeialistae quidem, sollicitato egentium in locupletes invidia, evertere privatas bonorum pos- sessiones contendunt oportere, earumque loco communia uni- versis singulorum bona facere, procurantibus viris qui aut mu- nicipio praesint, aut totam rempublicam gerant. Eiusmodi tralatione bonorum a privatis ad commune, mederi se posse prae- senti malo arbitrantur, res et commoda inter cives aequabiliter partiendo. Sed est adeo eorum ratio ad contentionem dirimen- dam inepta, ut ipsum opificum genus afficiat incommodo : eademque praeterea est valde iniusta, quia vim possessoribus legitimis affert, pervertit officia reipublicae, penitusque miscet civitates. Sane quod facile est pervidere, ipsius operae, quam susci- piunt qui in arte aliqua quaestuosa versantur, haec per se caussa est, atque hic finis quo proxime spectat artifex, rem sibi quaerere privatoque iure possidere uti suam ac propriam. Is enim si vires, si industriam suam alteri commodat, hanc ob caussam commodat ut res adipiscatur ad victum cultumque necessarias: ideoque ex opera data ius verum perfectumque sibi quaerit non modo exigendae mercedis, sed et collocandae uti velit. Ergo si tenuitate sumptuum quicquam ipse comparsit, fructumque parsimoniae suae, quo tutior esse custodia possit, in praedio collocavit, profecto praedium istiusmodi nihil est aliud, quam mercES ipsa aliam induta speciem : proptereaque coemptus sic opifici fundus tam est in eius potestate futurus, quam parta labore merces. Sed in hoc plane, ut facile intelligitur, rerum dominium vel moventium vel solidarum consistit. In eo igitur quod bona privatorum transferre Soeialistae ad commune nituntur, omnium niercenariorum faciunt conditionem deteriorem, quippe

quos, collocandae mercedis libertate sublata, hoc ipso augendae rei familiaris utilitatumque sibi comparandarum spe et facultate despoliant. Verum, quod maius est, remedium proponunt cum iustitia aperte pugnans, quia possidere res privatim ut suas, ius est homini a natura datum. — Revera hac etiam in re maxime inter hominem et genus interest animantium

ceterarum. Non enim se ipsae regunt belluae, sed reguntur gubernanturque duplici naturae instinctu : qui tum custodiunt experrectam in eis facul- tatem agendi, viresque opportune evolvunt, tum etiam singulos earum motus exsuscitant iidem et determinant. Altero instinctu ad se vitamque tuendam, altero ad conservationem generis du- cuntur sui. Utrumque vero commode assequuntur earum re- rum usu quae adsunt, quaeque praesentes sunt : nec sane pro- gredi longius possent, quia solo sensu moventur rebusque sin- gularibus sensu perceptis. — Longe alia hominis natura. Inest in eo tota simul ac perfecta vis naturae animantis, ideoque tri- butum ex hac parte homini est, certe non minus quam generi animantium omni, ut rerum corporearum fruatur bonis. Sed natura animans quantumvis cumulate possessa, tantum abest ut naturam circumscribat humanam, ut multo sit humana na- tura inferior, et ad parendum huic obediendumque nata. Quod eminet atque excellit in nobis, quod homini tribuit ut homo sit, et a belluis differat genere toto, mens seu ratio est. Et ob hanc caussam quod solum hoc animal est rationis particeps, bona homini tribuere necesse est non utenda solum, quod est om- nium animantium commune, sed stabili perpetuoque iure pos- sidenda, neque ea dumtaxat quae usu consummatur, sed etiam quae, nobis utentibus, permanent. Quod magis etiam apparet, si hominum in se natura altius spectetur. — Homo enim cum innumerabilia ratione compre- hendat, rebusque praesentibus adiungat, atque annectat futuras, cumque actionum suarum sit ipse dominus, propterea sub lege aeterna, sub potestate omnia providentissime gubernantis Dei, se ipse gubernat providentia consilii sui: quamobrem in eius est potestate res eligere quas ad consulendum sibi non modo in praesens, sed etiam in reliquum tempus, maxime iudicet idoneas. Ex quo consequitur, ut in homine esse non modo ter- renorum fructuum, sed ipsius terrae dominatum oporteat, quia -e terrae fetu sibi res suppeditari videt ad futurum tempus ne

cessarias. Habent cuiusque hominis necessitates velut perpetuos redditus, ita ut hodie expletae, in crastinum nova imperent. Igitur rem quamdam debet homini natura dedisse stabilem perpetuo- que mansuram, unde perennitas subsidii expectari posset. Atqui istiusmodi perennitatem nulla res praestare, nisi cum ubertati- bus suis terra, potest. Neque est, cur providentia introducatur reipublicae : est enim homo, quam respublica, senior: quocirca ius ille suum ad vi- tam corpusque tuendum habere natura ante debuit quam ci- vitas ulla coisset — Quod vero terram Deus universo generi ho- minum utendam, fruendam dederit, id quidem non potest ullo pacto privatis possessionibus obesse. Deus enim generi homi- num dona visse terram in commune dicitur, non quod eius promiscuum apud omnes dominatum voluerit, sed quia partem nullam cuique assignavit possidendam, industriae hominum in- stitutisque populorum permissa privatarum possessionum de- scriptione. — Ceterum utcumque inter privatos distributa, in- servire communi omnium utilitati terra non cessat, quoniam nemo est mortalium, quin alatur eo, quod agri efferunt. Qui re carent, supplent opera: ita ut vere affirmari possit, universam comparandi victus cultusque rationem in labore consistere, quem quis vel in fundo insumat suo, vel in arte aliqua operosa, cuius merces tandem non aliunde, quam a multiplici terrae fetu du- citur, cum eoque permutatur. Qua ex re rursus efficitur, privatas possessiones plane esse secundum naturam. Res enim eas, quae ad conservandam vitam maximeque ad perficiendam requiruntur, terra quidem cum magna largitate fundi, sed fundere ex se sine hominum cultu et curatione non posset. Iamvero cum in parandis naturae bo- nis industriam mentis viresque corporis homo insumat, hoc ipso applicat ad sese eam naturae corporeae partem, quam ipse percoluit, in qua velut formam quamdam personae suae impressami reliquit ; ut omnino rectum esse oporteat, eam partem ab eo possideri uti suam, nec ullo modo ius ipsius violare cui- quam licere. Horum tam perspicua vis est argumentorum, ut mirabile videatur, dissentire quosdam exoletarum opinionum restituto- res : qui usum quidem soli, variosque praediorum fructus ho- mini privato concedunt : at possideri ab eo ut domino vel so- lum, in quo aedificavit, vel praedium quod excoluit, plane ius

esse negant. Quod cum negant, fraudatum iri partis suo labore rebus hominem, non vident. Ager quippe culturis manu atque arte subactus habitum longe mutat: e silvestri frugifer, ex in- fecundo ferax efficitur. Quibus autem rebus est melior factus, illae sic solo inhaerent miscenturque penitus, ut maximam par- tem nullo pacto sint separabiles a solo. Atqui id quemquam potiri illoque perfrui, in quo alius desudavit, utrumne iustitia patiatur? Quo modo effectae res caussam sequuntur a qua ef- fectae sunt, sic operae fructum ad eos ipsos qui operam dede- rint, rectum est pertinere. Merito igitur universitas generis humani, dissentientibus paucorum opinionibus nihil admodum mota, studioseque naturam intuens, in ipsius lege naturae fun- damentum reperit partitionis bonorum, possessionesque priva- tas, ut quae cum hominum natura pacatoque et tranquillo con- victu maxime congruant, omnium saeculorum usu consecravit. — Leges autem civiles, quae, cum iustae sunt, virtutem suam ab ipsa naturali lege ducunt, id ius, de quo

loquimur, confir- mant ac vi etiam adhibenda tuentur. — Idem divinarum legum sanxit auctoritas, quae vel appetere alienum gravissime vetant. Non concupisces uxorem proximi tui: non domum, non agrum, non ancillam, non bovem, non asinum, et universa quae illius sunt (1). Iura vero istiusmodi, quae in hominibus insunt singulis, multo validiora intelliguntur esse si cum officiis hominum in convictu domestico apta et connexa spectentur. — In deligendo genere vitae non est dubium, quin in potestate sit arbitrioque singulorum alterutrum malle, aut Iesu Christi sectari de virgi- nitate consilium, aut maritali se vinclo obligare. Ius coniugii naturale ac primigenum homini adimere, caussamve nuptiarum praecipuam, Dei auctoritate initio constitutam, quoquo modo €ircu inscribere lex hominum nulla potest. Crescite et mutipli- • camini (2). En igitur familia, seu societas domestica, perparva illa quidem, sed vera societas, eademque omni civitate antiquior; cui propterea sua quaedam iura officiaque esse necesse est, quae minime pendeant a republica. Quod igitur demonstravi- mus, ius dominii personis singularibus natura tributum, id trans- ferri in hominem, qua caput est familiae, oportet : immo tanto

<1) Dent. v. 21. <2) Gen. 1. 28.

ius est illud validius, quanto persona humana in convictu do- mestico plura complectitur. Sanctissima naturae lex est, ut victu omnique cultu paterfamilias tueatur, quos ipse procreant : idem- que illuc a natura ipsa deducitur, ut velit liberis suis, quippe qui paternam referunt et quodam modo producunt personam, anquirere et parare, unde se honeste possint in ancipiti vitae cursu a misera fortuna defendere, id vero efficere non alia ra- tione potest, nisi fructuosarum possessione rerum, quas ad li- beros hereditate transmittat. — Quemadmodum civitas, eodem modo familia, ut memoravimus, veri nominis societas est, quae potestate propria, hoc est paterna, regitur. Quamobrem, servatis utique finibus quos proxima eius caussa praescripserit, in de- ligendis adhibendisque rebus incolumitati ac iustae libertati suae necessariis, familia quidem paria saltem cum societate civili iura obtinet. Paria saltem diximus, quia cum convictus dome- sticus et cogitatione sit et re prior, quam civilis coniunctio, priora quoque esse magisque naturalia iura eius officiaque con- sequitur. Quod si cives, si familiae, convictus humani societa- tisque participes factae, pro adiumento offensionem, pro tutela deminutionem iuris sui in republica reperirent, fastidienda ci- tius, quam optanda societas esset. Velle igitur ut pervadat civile imperium arbitratu suo usque ad intima domorum, magnus ac perniciosus est error. — Certe si qua forte familia in summa rerum difficultate consiliique inopia versetur, ut inde se ipsa expedire nullo pacto possit, rectum est subveniri publice rebus extremis; sunt enim fami- liae singulae pars quaedam civitatis. Ac pari modo sicubi intra domesticos parietes gravis extiterit perturbatio iurium mutuo- rum, suum cuique ius potestas publica vindicate : neque enim hoc est ad se rapere iura civium, sed munire atque firmare iusta debitaque tutela. Hic tamen consistant necesse est, qui praesint rebus publicis : hos excedere fines natura non patitur. Patria potestas est eiusmodi, ut nec extingui, neque absorberi a republica possit, quia idem et commune habet cum ipsa ho- minum vita principium. Filii sunt aliquid patris, et velut pa- ternae amplificatio, quaedam personae : proprieque loqui si vo- lumus, non ipsi per se, sed per communitatem domesticam in qua generati sunt, civilem ineunt ac participant societatem. Atque hac ipsa de caussa, quod filii sunt naturaliter aliquid patris... antequam usum liberi arbitrii habeant, continentur sub pa-

rentum cura (1). Quod igitur Soeialistae, posthabita providentia parentum, introducunt providentiam reipublicae, faciunt contra iustitiam naturalem, ac domorum compaginem dissolvunt. Ac praeter iniustitiam, nimis etiam apparet qualis esset om- nium ordinum commutatio perturbatioque, quam dura et odiosa servitus civium consecutura. Aditus ad invidentiam mutuam, ad obtrectationes et discordias patefleret: ademptis ingenio sin. gulorum solertiaeque stimulis, ipsi divitiarum fontes necessario exarescerent: eaque, quam fingunt cogitatione, aequabilitas, aliud revera non esset nisi omnium hominum aeque misera atque ignobilis, nullo discrimine, conditio. — Ex quibus omnibus per- spicitur, illud Socialismi placitum de possessionibus in commune redigendis omnino repudiari oportere, quia iis ipsis, quibus est opitulandum, nocet; naturalibus singulorum iuribus repugnat, officia reipublicae tranquillitatemque communem perturbat. Ma- neat ergo, cum plebi sublevatio quaeritur, hoc in primis haberi fundamenti instar oportere, privatas possessiones inviolate ser- vandas. Quo posito, remedium, quod exquiritur, unde petendum sit, explicabimus.

Confidenter ad argumentum aggredimur ac plane iure No- stro, propterea quod caussa agitur ea, cuius exitus probabilis quidem nullus, nisi advocata religione Ecclesiaque, reperietur. Cum vero et religionis custodia, et earum rerum, quae in Ec- clesiae potestate sunt, penes Nos potissimum dispensatio sit, neglexisse officium taciturnitate videremur. — Profecto aliorum quoque operam et contentionem tanta haec caussa desiderat: principum reipublicae intelligimus, dominorum ac locupletium, denique ipsorum,

pro quibus contentio est, proletariorum : illud tamen sine dubitatione affirmamus, inania conata hominum fu- tura, Ecclesia posthabita. Videlicet Ecclesia est, quae promit ex Evangelio doctrinas, quarum virtute aut plane componi certa- men potest, aut certe fieri, detracta -asperitate, mollius : eadem- que est, quae non instruere mentem tantummodo, sed regere vitam et mores singulorum praeceptis suis contendit : quae sta- tum ipsum proletariorum ad meliora promovet pluribus utilis^ sime institutis: quae vult atque expetit omnium ordinum con- silia viresque in id consociari, ut opificum rationibus, quam

(1) S. Thom, II-II. Quaest. X art. XII.

commodissime potest, consulatur : ad eamque rem adhiberi le- ges ipsas auctoritatemque reipublicae, utique ratione ac modo, putat oportere. Illud itaque statuatur primo loco, ferendam esse conditionem humanam : ima summis paria fieri in civili societate non posse. Agitant id quidem Soeialistae : sed omnis est contra rerum na- turam vana contentio. Sunt enim in hominibus maximae plu- rimaeque natura dissimilitudines : non omnium paria ingenia sunt, non sollertia, non valetudo, non vires : quarum rerum ne- cessarium discrimen sua sponte sequitur fortuna dispar. Idque plane ad usus cum privatorum tum communitatis accomodate; indiget enim varia ad res gerendas facultate diversisque mune- ribus vita communis : ad quae fungenda munera potissimum impelluntur homines differentia rei cuiusque familiaris. — Et ad corporis laborem quod attinet, in ipso statu innocentiae non iners omnino erat homo futurus: at vero quod ad animi dele- ctationem tunc libere optavisset voluntas, idem postea in ex- piationem culpae subire non sine molestiae sensu coegit neces- sitas. Maledicta terra in opere tuo : in laboribus comedes ex ea cunctis diebus vitae tuae (1). — Similisque modo finis acer- bitatum reliquarum in terris nullus est futurus, quia mala pec - cati consectaria aspera ad tolerandum sunt, dura, difficilia : ea- que homini usque ad ultimum vitae comitari est necesse. Itaque pati et perpeti humanum est, et ut homines experiantur ac ten- tent omnia, istiusmodi incommoda evehere ab humano convictu penitus nulla vi, nulla arte poterunt. Siqui id se profiteantur posse, si miserae plebi vitam polliceantur omni dolore mole- stiaque vacantem, et refertam quiete ac perpetuis voluptatibus, ne illi populo imponunt, fraudemque struunt, in mala aliquando erupturam maiora praesentibus. Optimum factu res humanas, ut se habent, ita contueri, simulque opportunum incommodis levamentum, uti diximus, aliunde petere.

Est illud in caussa, de qua dicimus, capitale malum, opi- nione fingere alterum ordinem sua sponte infensum alteri, quasi locupletes et proletarios ad digladiandum inter se pertinaci duello natura comparaverit. Quod adeo a ratione abhorret et a veri- tate, ut contra verissimum sit, quo modo in corpore diversa

(1) Gen. III, 17.

inter se membra conveniunt, unde illud existit temperamentum habitudinis, quam symmetriam recte dixeris, eodem modo na- turam in civitate praecepisse ut geminae illae classes congruant inter se concorditer, sibique convenienter ad aequilibritatem respondeant. Omnino altera alterius indiget : non res sine opera, nec sine re potest opera consistere. Concordia gignit pulcritu- dinem rerum atque ordinem : contra ex perpetuitate certaminis oriatur necesse est cum agresti immanitate confusio. Nunc vero ad dirimendum certamen, ipsasque eius radices amputandas, mira vis et institutorum christianorum, eaque multiplex. - Ac primum tota disciplina religionis, cuius est interpres et custos Ecclesia, magnopere potest locupletes et proletarios componere invicem et coniungere, scilicet utroque ordine ad officia mutua revocando, in primisque ad ea quae a iustitia ducuntur. Quibus ex officiis illa proletarium atque opificem attingunt; quod libere et cum aequitate pactum operae sit, id integre et fideliter red- dere: non rei ullo modo nocere, non personam violare domi" norum: in ipsis tuendis rationibus suis abstinere a vi, nec se- ditionem induere unquam: nec commisceri cum hominibus fla- gitiosis, immodicas spes et promissa ingentia artificiose iactantibus, quod fere habet poenitentiam inutilem et fortunarum rui- nas consequentes. = Ista vero ad divites spectant ac dominos : non habendos mancipiorum loco opifices : vereri in eis aequum esse dignitatem personae, utique nobilita tam ab eo, character christianus qui dicitur. Quaestuosas artes, si naturae ratio, si christiana philosophia audiatur, non pudori homini esse, sed decori, quia vitae sustendandae praebent honestam potestatem. Illud vere turpe et inhumanum, abuti hominibus pro rebus ad quaestum, nec facere eos pluris, quam quantum nervis polleant viribusque. Similiter praecipitur, religionis et bonorum animi haberi rationem in proletariis oportere. Quare dominorum par- tes esse, efficere ut idoneo temporis spatio pietati vacet opifex : non hominem dare obvium lenociniis corruptelarum illecebris- que peccandi : neque ullo pacto a cura domestica parsimoniaeque studio abducere. Item non plus imponere operis, quam vi- res ferre queant, nec id genas, quod cum aetate sexuque dis- sideat. In maximis autem officiis dominorum illud eminet, iusta unicuique praebere. Profecto ut mercedis statuatur ex aequitate modus, caussae sunt considerandae plures : sed generatim locupletes atque heri meminerint, premere emolumenti sui caussa

indigentes ac miseros, alienàque ex inopia captare quaestum, non divina, non humana iura sinere. Fraudare vero quemquam mercede debita grande piaculum est, quod iras e caelo ultrices clamore devocat. Ecce merces operariorum... quae fraudata est a vobis, clamat : et clamor eorum in aures Domini Sabaoth introivit (1). Postremo religiose cavendum locupletibus ne pro- letariorum compendiis quicquam noceant nec vi, nec dolo, nec funebribus artibus : idque eo vel magis quo non satis illi sunt contra iniurias atque impotentiam muniti, eorumque res, quo exilior, hoc sanctior habenda. His obtemperatio legibus nonne posset vim caussasque dis- sidii vel sola restinguere? - Sed Ecclesia tamen, Iesu Christo magistro et duce, persequitur maiora : videlicet perfectius quid- dam praecipiendo, illuc spectat, ut alterum ordinem vicinitate proxima amicitiaque alteri coniungat. - Intelligere atque aesti- mare mortalia ex veritate non possumus, nisi dispexerit animus vitam alteram eamque immortalem : qua quidem dempta, con- tinuo forma ac vera notio honesti interiret : immo tota haec rerum universitas in arcanum abiret nulli hominum investigationi pervium. Igitur, quod natura ipsa admonente didicimus^ idem dogma est christianum, quo ratio et constitutio tota reli- gionis tamquam fundamento principe nititur, cum ex hac vita excesserimus, tum vere nos esse victuros. Neque enim Deus hominem ad haec fragilia et caduca, sed ad caelestia atque ae- terna generavit, terramque nobis ut exulandi locum, non ut se- dem habitandi dedit. Divitiis ceterisque rebus, quae appellantur bona, affluas, careas, ad aeternam beatitudinem nihil interest : quemadmodum utare, id vero maxime interest. Acerbitates va- rias, quibus vita mortalis fere contexitur, Iesus Christus copiosa redemptione sua nequaquam sustulit, sed in virtutum incita- tamenta, materiamque bene merendi traduxit : ita plane ut nemo mortalium queat praemia sempiterna capessere, nisi cruentis Iesu Christi vestigiis ingrediatur. Si sustinebimus, et conregna- bimus (2). Laboribus ille et cruciatibus sponte susceptis, cru datum et laborum mirifice vim delenivit : nec solum exemplo, sed gratia sua perpetuaeque mercedis spe proposita, perpessio- nem dolorum effecit faciliorem : id enim, quod in praesenti est

(1) lac. v, 4. (2) II ad Tim. II, 12.

momentaneum et leve tribulationis nostrae, supra modum in sublimitate aeternum gloriae pondus operatur in caelis (1). Itaque fortunati monentur, non vacuitatem doloris afferre, nec ad felicitatem aevi sempiterni quicquam prodesse divitias, sed potius obesse (2) : terrori locupletius esse debere Iesu Christi insuetas minas (3) : rationem de usu fortunarum Deo iudici se- verissime aliquando reddendam. De ipsis opibus utendis excel- lens ac maximi momenti doctrina est, quam si philosophia in- colla tam, at Ecclesia tradidit perfectam plane, eademque efficit ut non cognitione tantum, sed moribus teneatur. Cuius doctri- nae in eo-est fundamentum positum, quod iusta possessio pe- cuniarum a iusto pecuniarum usu distinguitur. Bona privatim possidere, quod paulo ante vidimus, ius est homini naturale: eoque uti iure, maxime in societate vitae, non fas modo est, sed plane necessarium. Licitum est, quod homo propria possideat. Et est etiam necessarium ad humanam vitam (4). At vero si illud quaeratur, qualem esse usum bonorum necesse sit, Ec- clesia quidem sine ulla dubitatione respondet : quantum ad hoc, non debet homo habere res exteriores ut proprias, sed ut com- munes, ut scilicet de facili aliquis eas communicet in necessitate aliorum. Unde Apostolus dicit: divitibus huius saeculi praecipe.... facile tribuere, communicare (5). Nemo certe opitulari aliis de eo iubetur, quod ad usus pertineat cum suos tum suorum necessarios : immo nec tradere aliis quo ipse egeat ad id ser- vandum quod personae conveniat, quodque deceat : nullus enim inconvenienter vivere debet (6). Sed ubi necessitati satis et decoro datum, officium est de eo quod superat gratifican indigen- tibus. Quod superest, date eleemosgnam (7). Non iustitiae, ex- cepto in rebus extremis, officia ista sunt, sed caritatis christia- nae, quam profecto lege agendo petere ius non est. Sed legibus iudiciisque hominum lex antecedit iudiciumque Christi Dei, qui multis modis suadet consuetudinem largiendi; beatius est magis dare, quam accipere (8) : et collatam negatamve pauperibus be-

(1) II Cor. IV, 17. (2) Matth. XIX, 23-24. (3) Luc. VI, 24-25. (4) II-II Quaest. LXVI, a. II. (5) II-II Quaest. LXV, a. II. (6) II-II Qnaest. XXXII, a. VI. (7) Luc. XI, 41. (S) Actor, XX, 35.

îieflcientiam perinde est ac sibi collatam negatamve iudicaturus. Quamdiu fecistis uni ex his fratribus meis minimis, mihi feci- stis (1). = Quarum rerum haec summa est : quicumque maiorem copiam bonorum Dei munere accepit, sive corporis et externa sint, sive animi, ob hanc caussam accepisse, ut ad perfectionem sui pariterque, velut minister providentiae divinae, ad uti- litates adhibeat ceterorum. Habens ergo talentum, curet omnino ne taceat; habens rerum affluentiam, vigilet ne a misericordiae largitate tor pescai: habens artem qua regitur, magnopere studeat ut usum atque utilitatem illius cum proximo partiatur (2). Bonis autem fortunae qui careant, ii ab Ecclesia perdocen- tur, non probro haberi, Deo iudice, paupertatem, nec eo pu- dendum, quod victus labore quaeratur. Idque confirmavit re et facto Christus Dominus, qui pro salute hominum egenus factus est,

cum esset dives (3) : cumque esset filius Dei ac Deus ipse- met, videri tamen ac putari fabri filius voluit: quin etiam ma- gnam vitae partem in opere fabrili consumere non recusavit. Nonne hic est faber, filius Mariae ? (4) Huius divinitatem exem- pli intuentibus, ea facilius intelliguntur: veram hominis dignitatem atque excellentiam in moribus esse, hoc est in virtute, positam : virtutem vero commune mortalibus patrimonium, imis et summis, divitibus et proletariis aeque parabile : nec aliud quippiam quam virtutes et merita, in quocumque reperiantur, mercedem beatitudinis aeternae sequuturam. Immo vero in ca- lamitosorum genus propensior Dei ipsius videtur voluntas : bea- tos enim Iesus Christus nuncupat pauperes (5): invitat pera- manter ad se, solatii caussa, quicumque in labore sint ac lu- ctu (6): intimos et iniuria vexatos complectitur caritate praeci- pua. Quarum cognitione rerum facile in fortunatis deprimitur tumens animus, in aerumnosis demissus extollitur : alteri ad facilitatem, alteri ad modestiam nectuntur. Sic cupitum super- biae intervallum efficitur brevius, nec difficulter impetrabitur ut ordinis utriusque, iunctis amice dextris, copulentur voluntates.

(1) Matth. XXV, 40. (2) S. Greg. Magn. in Evang. Rom. IX, n. 7, (3) Il Corintli, VIII, 9. (4) Marc, VI, 3. (B) Matth, v, 3: Beati pauperes spiritu. (6) Matth. Xl, 28 : Venite ad me omnes, oui laboratis et onerati estis, ct ego re- ficiam vos.

Quos tamen, si christianis praeceptis paruerint, parum est amicitia, amor etiam fraternus inter se coniugabit. Sentient enim et intelligent, omnes plane homines a communi parente Deo pro- créâtes : omnes ad eumdem finem bonorum tendere, qui Deus est ipse, qui afficere beatitudine perfecta atque absoluta et h o - mines et Angelos unus potest : singulos item pariter esse Iesu Christi beneficio redemptus et in dignitatem filiorum Dei vindi- catos, ut plane necessitudine fraterna cum inter se tum etiam cum Christo Domino, primogenito in multis fratribus, conti- neantur. Item naturae bona, munera gratiae divinae pertinere communiter et promiscue ad genus hominum universum, nec quemquam, nisi indignum, bonorum caelestium fieri exhere- den!. St autem filii, et heredes: heredes quidem Dei, coheredes- autem Christi (1). Talis est forma officiorum ac iurium, quam christiana phi- losophia profitetur. Nonne quieturum perbrevi tempore certa- men omne videatur, ubi illa in civili convictu valeret? Denique nec satis habet Ecclesia viam inveniendae curatio- nis ostendere, sed admovet sua manu medicinam. Nam tota in eo est ut ad disciplinam doctrinamque suam excolat homines atque instituat : cuius doctrinae salubérrimos rivos, Episcopo- rum et Cleri opera, quam latissime potest, curat deducendos. Deinde pervadere in animos nititur flectereque voluntates; ut divinorum disciplina praeceptorum regi se gubernarique patian- tur. Atque in hac parte, quae princeps est ac permagni mo- menti, quia summa utilitatum caussaque tota in ipsa consistit, Ecclesia quidem una potest maxime. Quibus enim instrumentis ad permovendos animos utitur, ea sibi hanc ipsam ob caussam tradita a Iesu Christo sunt, virtutemque habent divinitus insi- tam. Istiusmodi instrumenta sola sunt, quae cordis attingere penetrales sinus apte queant, hominemque adducere ut obedientem se praebeat officio, motus animi appetentis regat, Deum et proximos caritate diligat singulari ac summa, omniaque ani- mose perrumpat, quae virtutis impediunt cursum. — Satis est in hoc genere exempla veterum paulisper cogitatione repetere. Res et facta commemoramus, quae dubitationem nullam ha- bent : scilicet civilem hominum communitatem funditus esse in- stitutis christianis renovatam: huiusce virtute renovationis ad

(1) Rom. VIII, 17.

meliora promotum genus humanum, immo revocatum ab in- teritu ad vitam, auctumque perfectione tanta, ut nec extiterit ulla antea, nec sit in omnes consequentes aetates futura maior. Denique Iesum Christum horum esse beneficiorum principium eumdem et finem : ut ab eo profecta, sic ad eum omnia refe- renda. Nimirum accepta Evangelii luce, cum incarnationis Verbi hominumque redemptionis grande mysterium orbis terrarum didicisset, vita Iesu Christi Dei et hominis pervasit civitates, eius- que fide et praeceptis et legibus totas imbuit. Quare si societati generis humani medendum est, revocatio vitae instituto- rumque christianorum sola medebitur. De societatibus enim di- labentibus illud rectissime praecipitur, revocari ad origines suas, cum restitui volunt, oportere. Haec enim omnium conso- ciationum perfectio est, de eo laborare idque assequi, cuius gratia institutae sunt : ita ut motus actusque sociales eadem caussa pariat, quae peperit societatem. Quamobrem declinare ab instituto, corruptio est: ad institutum redire, sanatio. Veris- simeque id quemadmodum de toto reipublicae corpore, eodem modo de illo ordine civium dicimus, qui vitam sustentant opere, quae est longe maxima multitudo. Nec tamen putandum, in colendis animis totas esse Eccle- siae curas ita defixas, ut ea negligat quae ad vitam pertinent mortalem ac terrenam. — De proletariis nominatim vult et contendit ut emergant e miserrimo statu fortunamque meliorem adipiscantur. Atque in id confert hoc ipso operam non medio- crem, quod vocat et instituit homines ad virtutem. Mores enim christiani, ubi serventur integri, partem aliquam prosperitatis sua sponte

pariunt rebus externis, quia conciliant principium ac fontem omnium bonorum Deum : coercent geminas vitae pe- stes, quae nimium saepe hominem efficiunt in ipsa opum abun- dantia miserum, rerum appetentiam nimiam et voluptatum si- tim (1): contenti denique cultu victuque frugi, vectigal parsi- monia supplent, procul a vitiis, quae non modo exiguas pecunias, sed maximas etiam copias exhauriunt, et lauta patrimonia dissipant. Sed praeterea, ut bene habeant proletarii, recta pro- videt, instituendis fovendisque rebus, quas ad sublevandam eo- rum inopiam intelligat conducibiles. Quin in hoc etiam genere beneficiorum ita semper excelluit, ut ab ipsis inimicis praedi-

(1) B'idix omnium malorum est cupiditas. I Tim, VI, 10.

catione enera tur. Ea vis erat apud vetustissimos christianos ca- ritatis mutuae, ut persaepe sua se re privarent, opitulandi caussa, divitiores : quamobrem neque... quisquam egens erat inter il- los (1). Diaconis, in id nominatim ordine instituto, datum ab Apostolis negotium, ut quotidianae beneficientiae exercerent munia : ac Paulus Apostolus, etsi sollicitudine districtus om- nium Ecclesiarum, nihilominus dare se in laboriosa itinera non dubitavit, quo ad tenuiores christianos stipem praesens afferret. Cuius generis pecunias, a christianis in unoquoque conventu ultro collatas, deposita pietatis nuncupat Tertullianus, quod sci- licet insumerentur egenis alendis humandisque, et pueris ae puellis, re ac parentibus destitutis, inque domesticis senibus, item naufragi s (2). — Hinc sensim illud extitit patrimonium, quod religiosa cura tamquam rem familiarem indigentium Ec- clesia custodivit. Immo vero subsidia miserae plebi, remissa rogandi verecundia, comparavit. Nam et locupletium et indigen- tium communis parens, excitata ubique ad excellentem magni- tudinem caritate, collegia condidit sodalium religiosorum, alia- que utiliter permulta instituit, quibus opem ferentibus, genus miseriarum prope nullum esset, quod solatio careret. Hodie quidem multi, quod eodem modo fecere olim ethnici, ad ar- guendam transgrediuntur Ecclesiam huius etiam tam egregiae caritatis: cuius in locum subrogare visum est constitutam le- gibus publicis beneficientiam. Sed quae christianam caritatem suppleant, totam se ad alienas porrigentem utilitates, artes hu- manae nullae reperientur. Ecclesiae solius est illa virtus, quia nisi a sacratissimo Iesu Christi corde ducitur, nulla est uspiam : vagatur autem a Christo longius, quicumque ab Ecclesia dis- cesserit.

At vero non potest esse dubium quin, ad id quod est pro- positum, ea quoque, quae in hominum potestate sunt, adiu- menta requirantur. Omnino omnes, ad quos caussa pertinet, eodem intendant idemque laborent pro rata parte necesse est. Quod habet quamdam cum moderatrice mundi providentia si- militudinem : fere enim videmus rerum exitus a quibus caussis pendent, ex earum omnium conspiratione procedere.

(1) Act. IV, 34.. (2) Apol. II. XXXIX

Iamvero quota pars remedii a republica expectanda sit, prae- stat exquirere. — Rempublicam hoc loco intelligimus non quali populus utitur unus vel alter, sed qualem et vult recta ratio naturae congruens, et probant divinae documenta sapientiae, quae Nos ipsi nominatim in litteris Encyclicis de civitatum constitutione christiana explicavimus. Itaque per quos civitas regi- tur, primum conferre operam generatim atque universe debent tota ratione legum atque institutorum, scilicet efficiendo ut ex ipsa conformatione atque administratione reipublicae ultro pro- speritas tam communitatis quam privatorum efflorescat. Id est enim civilis prudentiae munus, propriumque eorum, qui prae- sunt, officium. Nunc vero illa maxime efficiunt prosperas civi- tates, morum probitas, recte atque ordine constitutae familiae, custodia religionis ac iustitiae, onerum publicorum cum mode- rata irrogatio, tum aequa partitio, incrementa artium et merca- turae, florens agrorum cultura, et si qua sunt alia generis eius- dem, quae quo maiore studio provehuntur, eo melius sunt vi- cturi cives et beatius. - Harum igitur virtute rerum in potestate rectorum civitatis est, ut ceteris prodesse ordinibus, sic et proletariorum conditionem iuvare plurimum : idque iure suo opti- mo, neque ulla cum importunitatis suspicione : debet enim res- publica ex lege muneris sui in commune consulere. Quo autem commodorum copia provenerit ex hac generali providentia maior, eo minus oportebit alias ad opificum salutem experiri vias. Sed illud praeterea considerandum, quod rem altius attingit, unam civitatis esse rationem, communem summorum atque in- firmorum. Sunt nimirum proletarii pari iure cum locupletibus natura cives, hoc est partes verae vitamque viventes, unde con- stat, interiectis familiis, corpus reipublicae : ut ne illud adiun- gatur, in omni urbe eos esse numero longe maximo. Cum igi- tur illud sit perabsurdum, parti civium consulere, partem ne- gligere, consequitur, in salute commodisque ordinis proletariorum tuendis curas debitas collocari publice oportere : ni fiat, violatimi iri iustitiam, suum cuique tribuere praecipientem. Qua de re sapienter S. Thomas : sicut pars et totum quodammodo sunt idem, ita id, quod est totius, quodammodo est partis (1). Pro- inde in officiis non paucis neque levibus populo bene consu-

(1) II-II Quaest. LXI, a. I ad 2.

lentium principum, illud in primis eminet, ut unumquemque civium ordinem aequabiliter tueantur, eâ nimirum, quae distri- butiva appellatur, iustitia inviolate servanda. Quamvis autem cives universos, nemine excepto, conferre aliquid in s u m m a m bonorum communium necesse sit, quorum aliqua pars virilis sponte recidit in singulos, tamen idem et ex aequo conferre nequaquam possunt. Qualescumque sint in im- perii generibus vicissitudines, perpetua futura sunt ea in civium statu discrimina, sine quibus nec esse, nec cogitari societas ulla posset. Omnino necesse est quosdam reperiri, qui se reipubli- cae dedant, qui leges condant, qui ius dicant, denique quorum consilio atque auctoritate negotia urbana, res bellicae administrentur. Quorum virorum priores esse partes, eosque habendos in omni populo primarios, nemo non videt, propterea quod communi bono dant operam proxime atque excellenti ratione. Contra vero qui in arte aliqua exercentur, non eâ, qua illi, ra- tione nec iisdem muneribus prosunt civitati : sed tamen pluri- m u m et ipsi, quamquam minus directe, utilitati publicae inser- viunt. Sane sociale bonum cum debeat esse eiusmodi, ut homi- nes eius fiant adeptione meliores, est profecto in virtute prae- cipue collocandum. Nihilominus ad bene constitutam civitatem suppeditatio quoque pertinet bonorum corporis atque externorum, quorum usus est necessarius ad actum virtutis (1). Iam- vero his pariendis bonis est proletariorum maxime efficax ac necessarius labor, sive in agris artem atque manum, sive in officinis exerceant. Immo eorum in hoc genere vis est atque efficientia tanta, ut illud verissimum sit, non aliunde quam ex opificum labore gigni divitias civitatum. Iubet igitur aequitas, curam de proletario publice geri, ut ex eo, quod in communem affert utilitatem, percipiat ipse aliquid, ut tectus, ut vestitus, ut salvus vitam tolerare minus aegre possit. Unde consequitur, fa- vendum rebus omnibus esse quae conditioni opificum quoquo modo videantur profuturae. Quae cura tantum abest ut noceat cuiquam, ut potius profutura sit universis, quia non esse om- nibus modis eos miseros, a quibus tam necessaria bona profi- ciscuntur, prorsus interest reipublicae. Non civem, ut diximus, non familiam absorben a republica rectum est : suam utrique facultatem agendi cum libertate per-

(1) S. Thom., De reg. Princip. I. c. XV.

mittere aequum est, quantum incolumi bono communi et sine cuiusquam iniuria potest. Nihilominus eis, qui imperant, viden- dum ut communitatem eiusque partes tueantur. Communitatem quidem, quippe quam summae potestati conservandam natura commisit usque eo, ut publicae custodia salutis non modo suprema lex, sed tota caussa sit rati oque principatus: partes vero, quia procurationem reipublicae non ad utilitatem eorum, quibus commissa est, sed ad eorum, qui commissi sunt, natura perti- nere, philosophia pariter et fides christiana consentiunt. Cum- que imperandi facultas proficiscatur a Deo, eiusque sit commu- nicatio quaedam summi principatus, gerenda ad exemplar est potestatis divinae, non minus rebus singulis quam universis cura paterna consulentis. Si quid igitur detrimenti allatum sit aut impendeat rebus communibus, aut singulorum ordinum ra- tionibus, quod sanari aut prohiberi alia ratione non possit, ob- viam iri auctoritate publica necesse est. - Atqui interest: salutis cum publicae, tum privatae pacatas esse res et compositas : item dirigi ad Dei iussa naturaeque principia omnem convictus domestici disciplinam : observari et coli religionem : florere pri- vatim ac publice mores integros, sanctam retineri iustitiam, nec alteros ab alteris impune violari : validos adolescere cives, iuvandae tutandaeque, si res postulet, civitati idoneos. Quamo- brem si quando fiat, ut quippiam turbarum impendeat ob se- cessionem opificum, aut intermissas ex composito operas : ut naturalia familiae nexa apud proletarios relaxentur : ut re- ligio in opificibus violetur non satis impertiendo commodi ad officia pietatis : si periculum in officinis integritati morum in- gruat a sexu promiscuo, aliisve perniciosis invitamentis pec- candi : aut opificum ordinem herilis ordo iniquis premat one- ribus, vel alienis a persona ac dignitate humana conditionibus affligat : si valetudini noceatur opere immodico, nec ad sexum aetatemve accomodato, his in caussis plane adhihenda, certos intra fines, vis et auctoritas legum. Quos fines eadem, quae legum poscit opem, caussa determinat : videlicet non plura su- scipienda legibus, nec ultra progrediendum, quam incommodo- rum sanatio, vel periculi depulsio requirat. Iura quidem, in quocumque sint, sancte servanda sunt: at- que ut suum singuli teneant, debet potestas publica providere, propulsandis atque ulciscendis iniuriis. Nisi quod in ipsis pro- tegendis privatorum iuribus, praecipue est infirmorum atque

inopum habenda ratio. Siquidem natio divitum, suis septa prae- sidiis, minus eget tutela publica : miserum vulgus, nullis opi- bus suis tutum, in patrocinio reipublicae maxime nititur. Quo- cir ea mercenarios, cum in multitudine egena numerentur, debet cura providentiâque singulari complecti respublica. Sed quaedam maioris momenti praestat nominatim perstrin- gere. — Caput autem est, imperio ac munimento legum tutari privatas possessiones oportere. Potissimumque, in tanto iam cu- piditatum ardore, continenda in officio plebs : nam si ad me- liora contendere concessum est, non repugnante iustitia, at al- teri, quod suum est, detrahere, ac per speciem

absurdae cuius- dam aequabilitatis in fortunas alienas involare, iustitia vetat, nec ipsa communis utilitatis ratio sinit. Utique pars opificum longe maxima res meliores honesto labore comparare sine cu- iusquam iniuria malunt: verumtamen non pauci numerantur pravis imbuti opinionibus rerumque novarum cupidi, qui id agunt omni ratione ut turbas moveant, ac ceteros ad vim im- pellant. Intersit igitur reipublicae auctoritas, iniectoque concita- toribus freno, ab opificum moribus corruptrices artes, a legiti- mis dominis periculum rapinarum coerceat. Longinquior vel operosior labor, atque opinatio curtae mer- cedis caussam non raro dant artificibus quamobrem opere se solvant ex composito, otioque dedant voluntario. Cui quidem incommodo usitato et gravi medendum publice, quia genus istud cessationis non heros dumtaxat, atque opifices ipsos afficit damno, sed mercaturis obest reique publicae utilitatibus : cum- que haud procul esse a vi turbisque soleat, saepenumero tran- quillitatem publicam in discrimen adducit. Qua in re illud magis efficax ac salubre, anteyertere auctoritate legum, malum- que ne erumpere possit prohibere, amotis mature caussis, unde dominorum atque operariorum conflictus videatur extiturus. Similique modo plura sunt in opifice, praesidio munienda reipublicae : ac primum animi bona. Siquidem vita mortalis quantumvis bona et optabilis, non ipsa tamen illud est ultimum, ad quod nati sumus : sed via tantummodo atque instrumentum ad animi vitam perspicienda veri et amore boni complendam. Animus est, qui expressam gerit imaginem similitudinemque divinam, et in quo principatus ille residet, per quem dominari iussus est homo in inferiores naturas, atque efficere utilitati suae terras omnes et maria parentia. Replete terram et $ubiieite

eam : et dominamini piscibus maris et volatilibus caeli et uni- versis animantibus, quae moventur super terram (1). Sunt om- nes homines hac in re pares, nec quippiam est quod inter di- vites atque inopes, inter dominos et famulos inter principes pri- vatosque differat : nam idem dominus omnium (2). Nemini licet hominis dignitatem, de qua Deus ipse disponit eum magna re- verentia, impune violare, neque ad eam perfectionem impedire cursum, quae sit vitae in caelis sempiternae consentanea. Quin etiam in hoc genere tractari se non convenienter naturae suae, animique servitutem servire velle, ne sua quidem sponte homo potest: neque enim de iuribus agitur, de quibus sit integrum homini, verum de officiis adversus Deum, quae necesse est sancte servari. — Hinc consequitur requies operum et laborum per festos dies necessaria. Id tamen nemo intelligat de maiore quadam inertis otii usura, multoque minus de cessatione, qua- lem multi expetunt, fautrice vitiorum et ad effusiones pecunia- rum adiutrice, sed omnino de requiete operum per religionem consecrata. Coniuncta cum religione quies sevocat hominem a laboribus negotiisque vitae quotidianae ut ad cogitanda revocet bona caelestia, tribuendumque cultum numini aeterno iustum ac debitum. Haec maxime natura atque haec caussa quietis est in dies festos capiendae : quod Deus et in Testamento veteri praecipua lege sanxit : memento ut diem sabbati santifiees (3) ; et facto ipse suo docuit, arcana requiete, statim posteaquam fabricatus hominem erat, sumpta : requievit die septimo ab uni- verso opere quod patrarat (4). Quod ad tutelam bonorum corporis et externorum, primum omnium eripere miseros opifices e saevitia oportet hominum cupidorum, personis pro rebus ad quaestum intemperanter abu- tentem. Scilicet tantum exigi operis, ut hebescat animus labore nimio, unaque corpus defatigationi succumbat, non iustitia, non humanitas patitur. In homine, sicut omnis natura sua, ita et vis efficiens certis est circumscripta finibus, extra quos egredi non potest. Acuitur illa quidem exercitatione atque usu, sed hac tamen lege ut agere intermittat identidem et acquiescat. De quo- tidiano igitur opere videndum ne in plures extrahatur horas,

fi) Gen. I, 28. (2) Rom. X, 12. (3) Exod, XX, 8. (4) Gen. II. 2.

quam vires sinant. Intervalla vero quiescendi quanta esse opor- teat, ex vario genere operis, ex adiunctis temporum et locorum, ex ipsa opificum- valetudine iudicandum. Quorum est opus la- pidem e terra excindere, aut ferrum, aes, aliaque id genus ef- fodere penitus abdita, eorum labor, quia multo maior est idem- que valetudini gravis, cum brevitate temporis est compensan- dus. Anni quoque dispicienda tempora: quia non raro idem ope- rae genus alio tempore facile est ad tolerandum, alio aut tole- rari nulla ratione potest, aut sine summa difficultate non potest. — Denique quod facere enitique vir adulta aetate beneque va- lidus potest, id a femina puerove non est aequum postulare. Immo de pueris valde cavendum, ne prius officina capiat, quam corpus, ingenium, animum satis firmaverit aetas. Erumpentes enim in pueritia vires, velut herbescentem viriditatem, agitatio praecox elidit : qua ex re omnis est institutio puerilis interitura. Sic certa quaedam artificia minus apte conveniunt in feminas ad opera domestica natas: quae quidem opera et tuentur ma- gnopere in muliebri genere decus, et liberorum institutioni pro- sperita- tique familiae natura respondent. Universe autem statua- tur, tantum esse opificibus tribuendum otii, quantum cum vi- ribus compensetur labore consumptis : quia detritas usu vires debet cessatio restituere.

In omni obligatione, quae dominis atque artificibus invicem contrahatur, haec semper aut adscripta aut tacita conditio inest, utrique generi quiescendi ut cautum sit: neque enim honestum esset convenire secus, quia nec po- stulare cuiquam fas est, nec spondere neglectum officiorum, quae vel Deo vel sibimetipsi hominem obstringunt Rem hoc loco attingimus sat magni momenti : quae recte intelligatur necesse est, in alterutram partem ne peccetur. Vi- delicet salarii definitur libero consensu modus : itaque dominus rei, pacta mercede persoluta, liberavisse fidem, nec ultra de- bere quidquam videatur. Tunc solum fieri iniuste, si vel pre- tium dominus solidum, vel obligatas artifex operas reddere to- tas recusaret : his caussis rectum esse potestatem politicam in- tercedere, ut suum cuique ius incolume sit, sed praeterea nul- lis. — Cui argumentationi aequus rerum iudex non facile, neque in totum assentiatur, quia non est absoluta omnibus par- tibus : momentum quoddam rationis abest maximi ponderis. Hoc est enim operari, exercere se rerum comparandarum caus- sa, quae sint ad varios vitae usus, potissimumque ad tuitionem

sui necessariae. In sudore vultus tui vesceris pane (1). Itaque duas velut notas habet in homine labor natura insitas, nimirum ut personalis sit, quia vis agens adhaeret personae, atque eius omnino est propria, a quo exercetur, et cuius est utilitati nata : deinde ut sit necessarius, ob hanc caussam, quod fructus laborum est homini opus ad vitam tuendam: vitam autem tueri ipsa rerum, cui maxime parendum, natura iubet. Iamvero si ex ea dumtaxat parte spectetur quod personalis est, non est du- bium quin integrum opifici sit pactae mercedis angustius finire modum : quemadmodum enim operas dat ille voluntate, sic et operarum mercede vel tenui vel plane nulla contentus esse vo- luntate potest. Sed longe aliter iudicandum si cum ratione per- sonalitatis ratio coniungitur necessitatis, cogitatione quidem non re ab illa separabilis. Reapse manere in vita, commune singulis officium est, cui scelus est deesse. Hinc ius reperiendarum re- rum, quibus vita sustentatur, necessario nascitur : quarum re- rum facultatem infimo cuique non nisi quaesita labore merces suppeditat. Esto igitur, ut opifex .atque herus libere in idem pla- citum, ac nominatim in salarii modum consentiant : subest tamen semper aliquid ex iustitia naturali, idque libera paciscen- tium voluntate maius et antiquius, scilicet alendo opifici, frugi quidem et bene morato, haud imparem esse mercedem opor- tere. Quod si necessitate opifex coactus, aut mali peioris metu permotus duriorem conditionem accipiat, quae, etiamsi nolit, accipienda sit, quod a domino vel a redemptore operum impo- nitur, istud quidem est subire vim, cui iustitia réclamât. — Ve- rumtamen in his similibusque caussis, quales illae sunt in uno- quoque genere artificii quota sit elaborandum hora, quibus praesidiis valetudini maxime in officinis cavendum, ne magistratus inferat sese importunius, praesertim cum adiuncta tam varia sint rerum, temporum, locorum, satius erit eas res iudicio r e - servare collegiorum, de quibus infra dicturi sumus, aut aliam inire viam, qua rationes mercenariorum, uti par est, salvae sint, accedente, si res postulaverit, tutela praesidioque reipublicae. Mercedem si ferat opifex satis amplam ut ea se uxoremque et liberos tueri commodum queat, facile studebit parsimoniae, si sapit, efficietque, quod ipsa videtur natura monere, ut detra- ctis sumptibus, aliquid etiam redundet, quo sibi liceat ad mo-

(1) Gen. III, 19.

dicum censum pervenire. Neque enim efficaci ratione dirimi caussam, de qua agitur, posse vidimus, nisi hoc sumpto et con- stituto, ius privatorum bonorum sanctum esse oportere. Quam- obrem favere huic iuri leges debent, et, quoad potest, provi- dere ut quamplurimi ex multitudine rem habere malint. Quo facto, praeclarae utilitates consecutura^ sunt : ac primum certe aequior partitio bonorum. Vis enim commutationum civilium in duas civium classes divisit urbes, immenso inter utramque discrimine interiecto. Ex una parte factio praepotens, quia prae- dives : quae cum operum et mercaturae universum genus sola potiatur, facultatem omnem copiarum effectricem ad sua com- moda ac rationes trahit, atque in ipsa administratione reipubli- cae non parum potest. Ex altera inops atque infirma multitudo, exulcerato animo et ad turbas semper parato. Iamvero si plebis excitetur industria in spem adipiscendi quippiam, quod solo contineatur, sensim fiet ut alter ordo evadat finitimus alteri, su- blato inter summas divitias summamque e gestatem discrimine. — Praeterea rerum, quas terra gignit, maior est abundantia fu- tura. Homines enim, cum se elaborare sciunt in suo, alacrita- tem adhibent studiumque longe maius: immo prorsus adamare terram instituunt sua manu percultam, unde non alimenta tan- tum, sed etiam quamdam copiam et sibi et suis expectant. Ista voluntatis alacritas, nemo non videt quam valde conferat ad ubertatem fructum, augendasque divitias civitatis. Ex quo illud tertio loco manabit commodi, ut qua in civitate homines editi susceptique in lucem sint, ad eam facile retineantur: neque enim patriam cum externa regione commutarent, si vitae de- gendae tolerabilem daret patria facultatem. Non tamen ad haec commoda perveniri nisi ea conditione potest, ut privatus census ne exhauriatur immanitate tributorum et vectigalium. Ius enim possidendi privatim bona cum non sit lege

hominum sed na- tura datum, non ipsum abolere, sed tantummodo ipsius usum temperare et cum communi bono componere auctoritas publica potest. Faciat igitur iniuste atque inhumane, si de bonis priva- torum plus aequo, tributorum nomine, detraxerit.

Postremo domini ipsique opifices multum hac in caussa pos- sunt, iis videlicet institutis, quorum ope et opportune subvenia- tur indigentibus, et ordo alter propius accedat ad alterum. Nu- meranda in hoc genere sodalitia ad suppetias mutuo ferendas :

res varias, privatorum providentia constitutas, ad cavendum opifici, itemque orbitati uxoris et liberorum, si quid humanitus accidat: instituti patronatus pueris, puellis, adolescentibus na- tuque maioribus tutandis. Sed principem locum obtinent soda- litia artificum, quorum complexu fere cetera continentur. Fa- brum corporatorum apud maiores nostros diu bene facta con- stitere. Revera non modo utilitates praeclaras artificibus, sed artibus ipsis, quod perplura monumenta testantur, decus atque incrementum peperere. Eruditiore nunc aetate, moribus novis, auctis etiam rebus quas vita quotidiana desiderat, profecto so- dalitia opificum flecti ad praesentem usum necesse est. Vulgo coiri eius generis societates, sive tota ex opificibus conflatas, sive ex utroque ordine mixtas, gratum est : optandum vero ut numero et actuosa virtute crescant. Etsi vero de iis non semel verba fecimus, placet tamen hoc loco ostendere, eas esse valde opportunas, et iure suo coalescere : item qua illas disciplina uti, et quid agere oporteat. Virium suarum explorata exiguitas impellit hominem atque hortatur, ut opem sibi alienam velit adiungere. Sacrarum litte- rarum est illa sententia : melius est duos esse simul, quam unum: habent enim emolumentum societatis suae. Si unus ce- ciderit, ab altero fulcitur. Vete soli: quia cum ceciderit, [non habet sublevantem se (1). Atque illa quoque: frater, qui adiu- vatur a fratre, quasi civitas firma (2). Hac homo propensione naturali sicut ad coniunctionem ducitur congregationemque ci- vilem, sic et alias cum civibus inire societates expetit, exiguas illas quidem nec perfectas, sed societates tamen. Inter has et magnam illam societatem ob differentes caussas proximas interest plurimum. Finis enim societati civili propositus pertinet ad universos, quoniam communi continetur bono : cuius omnes et singulos pro portione compotes esse ius est. Quare appella- tur publica quia per eam homines sibi invicem communicant in una republica constituenda (3) Contra vero, quae in eius velut sinu iunguntur societates, privatae habentur et sunt, quia vide- licet illud, quo proxime spectant, privata utilitas est, ad solos pertinens consociatos. Privata autem societas est, quae ad ali- quod negotium privatum exercendum coniungitur, sicut quod

(1) Eccl. IV, 9-12. (2) Prov. XVIII, 19. (3) S. Thom. Contra impugnantes Dei cultum et religionem, cap. II.

duo vel tres societatem ineunt, ut simul negotientur (1). Nunc vero quamquam societates privatae existunt in civitate, eiusque sunt velut-partes totidem, tamen universe ac per se non est in potestate reipublicae ne existant prohibere. Privatas enim societates inire concessum est homini iure naturae: est autem ad praesidium iuris naturalis instituta civitas, non ad interitum: ea- que sit civium coetus soci ari vetuerit, plane secum pugnantia agat, propterea quod tam ipsa quam coetus privati uno hoc e principio nascuntur, quod homines sunt natura congregabiles. — Incidunt aliquando tempora cum ei generi communitatum rectum sit leges obsistere : scilicet si quidquam ex instituto per- sequantur, quod cum probitate, cum iustitia, cum reipublicae salute aperte dissideat. Quibus in caussis iure quidem potestas publica, quo minus illae coalescant, impediet: iure etiam dis- solvet coalitas : s u m m a m tamen adhibeat cautionem necesse est, ne iura civium migrare videatur, neu quidquam per speciem utilitatis publicae statuat, quod ratio non probet. Eatenus enim obtemperandum legibus, quoad cum recta ratione adeoque cum lege Dei sempiterna consentiant (2). Sodalitates varias hic reputamus animo et collegia et ordi- nes religiosos, quos Ecclesiae auctoritas et pia christianorum voluntas genuerant; quanta vero cum salute gentis humanae, usque ad nostram memoriam historia loquitur. Societates eius- modi, si ratio sola diiudicet, cum initae honesta caussa sint, iure naturali initas apparet fuisse. Qua vero parte religionem attingunt, sola est Ecclesia cui iuste pareant. Non igitur in eas quicquam sibi arrogare iuris, nec earum ad se traducere admi- nistrationem recte possunt qui praesint civitati: eas potius offi- cium est reipublicae vereri, conservare, et, ubi res postulave- rint, iniuria prohibere. Quod tamen longe aliter fieri hoc praesertim tempore vidimus. Multis locis communitates huius ge- neris respublica violavit, ac multiplici quidem iniuria : cum et civilium legum nexo devinxerit, et legitimo iure personae mo- ralis exuent, et fortunis suis despoliarit. Quibus in fortunis suum

(1) ib. (2) Lex humana in tantum habet rationem [legis, in quantum est secundum rationem rectam, et secundum hoc manifestum est quod a lege aeterna derivatur. In quantum vero a ratione recedit, sic dicitur lex iniqua, et sie non habet rationem legis, sed magis violentiae cuiusdam. (S. Thom. Summ. Theol. I-II, Qaaest. XIII, a. III).

habebat Ecclesia ius, suum singuli sodales, item qui eas certae cuidam caussae addixerant, et quorum essent commodo ac so- latio addictae. Quamobrem temperare animo non possumus quin spoliationes eiusmodi tam iniustas ac perniciosas conqui- rantur, eo vel magis quod societatibus catholicorum virorum, pacatis iis quidem et in omnes partes utilibus, iter praecludi vi- demus, quo tempore edicitur, utique coire in societatem per le- ges licere: eaque facultas large revera hominibus permittitur consilia agitantibus religioni simul ac reipublicae perniciosa. Profecto consociationum diversissimarum, maxime ex opifi- cibus, longe nunc maior, quam alias frequentia. Plures unde ortum ducant, quid velint, qua grassentur via, non est huius loci quaerere. Opinio tamen est, multis confirmata rebus, praeesse ut plurimum occultiores auctores, eosdemque disciplinam adhi- bere non christiano nomini, non saluti civitatum consentaneam : occupataque efficiendorum operum universitate, id agere ut qui secum consociari recusarint, luere poenas egestate cogantur. — Hoc rerum statu, alterutrum malint artifices christiani oportet, aut nomen collegiis dare, unde periculum religioni extimescen- d u m : aut sua inter se sodalitia condere, viresque hoc pacto coniungere, quo se animose queant ab illa iniusta ac non fe- renda oppressione redimere. Omnino optari hoc alterum necesse esse, quam potest dubitationem apud eos habere, qui nolint s u m m u m hominis bonum in praesentissimum discrimen conii- cere ? Valde quidem laudandi complures ex nostris, qui probe perspecto quid a se tempora postulent, experiuntur ac tentant qua ratione proletarios ad meliora adducere honestis artibus pos- sint. Quorum patrocinio suscepto, prosperitatem augere cum domesticam, tum singulorum student ; item moderari cum aequi- tate vincula, quibus invicem artifices et domini continentur : alere et confirmare in utrisque memoriam officii atque evange- licorum custodiam praeceptorum ; quae quidem praecepta, ho- minem ab intemperantia revocando, excedere modum vetant, personarumque et rerum dissimillimo statu harmoniam in civi- tate tuentur. Hac de caussa unum in locum saepe convenire videmus viros egregios, quo communicent consilia invicem, vi- resque iungant, et quid maxime expedire videatur, consultent. Alii varium genus artificum opportuna copulare societate stu- dent; consilio ac re iuvant, opus ne desit honestum ac fructuosum, provident. Alacritatem addunt ac patrocinium impertiunt Episcopi: quorum auctoritate auspiciisque plures ex utroque ordine Cleri, quae ad excolendum animum pertinent, in conso- ciatis sedulo curant. Denique catholici non desunt copiosis divi- tiis, sed mercenariorum velut consortes voluntarii, qui consti- tuere lateque fundere grandi pecunia consociationes adnitantur : quibus adiuvantibus facile opifici liceat non modo commoda praesentia, sed etiam honestae quietis futurae fiduciam sibi la- bore quaerere. Tam multiplex tamque alacris industria quan- tum attulerit rebus communibus boni plus est cognitum, quam ut attineat dicere. Hinc iam bene de reliquo tempore sperandi auspicia sumimus, modo societates istiusmodi constanter incre- menta capiant, ac prudenti temperatione constituantur. Tutetur hos respublica civium coetus iure sociatos : ne trudat tamen sese in eorum intimam rationem ordinemque vitae : vitalis enim mo- tus cietur ab interiore principio, ac facillime sane pulsu eliditur externo. Est profecto temperatio ac disciplina prudens ad eam rem necessaria, ut consensus in agendo fiat conspiratioque volunta- tum. Proinde si libera civibus coeundi facultas est, ut profecto est, ius quoque esse oportet eam libere optare disciplinam eas- que leges, quae maxime conducere ad id, quod propositum est, iudicentur. Eam, quae memorata est, temperationem disciplinamque collegiorum qualem esse in partibus suis singulis oporteat, decerni certis definitisque regulis non censemus posse, cum id potius statuendum sit ex ingenio cuiusque gentis, ex periclitatione et usu, ex genere atque efficientia operum, ex am- plitudine commerciorum, aliisque rerum ac temporum adiunctis, quae sunt prudenter ponderanda. Ad s u m m a m rem quod spectat, haec tamquam lex generalis ac perpetua sanciatur, ita constitui itaque gubernari opificum collegia oportere, ut instru- menta suppeditent aptissima maximeque expedita ad id, quod est propositum, quodque in eo consistit ut singuli e societate incrementum bonorum corporis, animi, rei familiaris, quoad po- test, assequantur. Perspicuum vero est, ad perfectionem pietatis et morum tamquam ad caussam praecipuam spectari oportere : eaque potissimum caussa disciplinam socialem penitus dirigendam. Secus enim degenerarent in aliam formam, eique generi collegiorum, in quibus nulla ratio religionis haberi solet, haud sane multum praestarent. Ceterum quid prosit opifici rerum

copiam societate quaesisse, si ob inopiam cibi sui de salute pe- riclitetur anima ? Quid prodest homini, si mundum universum tueretur, animae vero suae detrimentum patiatur? (1) Hanc quidem docet Christus Dominus velut notam habendam, qua ab ethnico distinguatur homo christianus : haec omnia gentes inqui- runt... quaerite primum regnum Dei, et iustitiam eius, et haee omnia adiicientur vobis (2). Sumptis igitur a Deo principiis, plu- rimum eruditioni religiosae tribuatur loci, ut sua singuli adver- sus Deum officia cognoscant: quid credere oporteat, quid

spe- rare atque agere salutis sempiternae caussa, probe sciant: cu- raque praecipua adversus opinionum errores variasque corru- ptelas muniantur. Ad Dei cultum studiumque pietatis excitetur opifex, nominatim ad religionem dierum festorum colendam. Vereri diligereque communem omnium parentem Ecclesiam condiscat : itemque eius et obtemperare praeceptis et sacramenta frequentare, quae sunt ad expiandas animi labes sanctitatemque comparandam instrumenta divina. Socialium legum posito in religione fundamento, pronum est iter ad stabiliendas sociorum rationes mutuas, ut convictus quie- tus ac res florentes consequantur. Munia sodalitatum dispar- tienda sunt ad communes rationes accomodate, atque ita qui- dem ut consensum ne minuat dissimilitudo. Officia partiri intelligenter, perspicueque definiri, plurimum ob hanc caussam interest, ne cui fiat iniuria. Commune administretur integre, ut ex indigentia singulorum praefiniatur opitulandi modus: iura officiaque dominorum cum iuribus officiisque opificum apte con- veniant. Si qui ex alterutro ordine violatimi se ulla re putarit, nihil optandum magis, quam adesse eiusdem corporis viros prudentes atque integros, quorum arbitrio litem dirimi leges ipsae sociales iubeant. Illud quoque magnopere providendum ut copia operis nullo tempore deficiat opiflcem, utque vectigal suppeditet, unde necessitati singulorum subveniatur nec solum in subitis ac fortuitis industriae casibus, sed etiam cum valetudo, aut senectus, aut infortunium quemquam oppressit. - His legibus, si modo voluntate accipiantur, satis erit tenuiorum com- modis ac saluti consultum : consociationes autem catholicorum non minimum ad prosperitatem momenti in civitate sunt habi-

(1) Matth. XVI, 36. (2) Matth. VI, 32-33.

turae. Ex eventis praeteritis non temere providemus futura. Truditur enim aetas aetate, sed rerum gestarum mirae sunt similitudines, quia reguntur providentia Dei, qui continuationem seriemque rerum ad eam caussam moderatur ac flectit, quam sibi in procreatione generis humani praestituit. - Christianis in prisca Ecclesiae adolescentis aetate probro datum accepimus, quod maxima pars stipe precaria aut opere faciendo victitarent Sed destituti ab opibus potentiaque, pervicere tamen ut gratiam sibi locupletium, ac patrocinium potentium adiungerent. Cernere licebat impigros, laboriosos, paciflcos, iustitiae maximeque ca- ritatis in exemplum retinentes. At eiusmodi vitae morumque spectaculum, evanuit omnis praeiudicata opinio, obtrectatio ob- mutuit malevolorum, atque inveteratae superstitionis commenta veritati christianae paullatim cessere. - De statu opificum certa- tur in praesens : quae certatio ratione dirimatur an secus, plu- rimum interest reipublicae in utramque partem. Ratione autem facile dirimetur ab artificibus christianis, si societate coniuncti ac prudentibus auctoribus usi, viam inierint eamdem, quam patres ac maiores singulari cum salute et sua et publica tenue- runt. Etenim quantumvis magna in homine vis opinionum prae- iudicatarum cupiditatumque sit, tamen nisi sensum honesti prava voluntas obstupefecerit, futura est benevolentia civium in eos sponte propensior, quos industrios fac modestos cognoverint, quos aequitatem lucro, religionem officii rebus omnibus con- stiterit anteponere. Ex quo illud etiam consequetur commodi, quod spes et facultas sanitatis non minima suppeditabitur opi- ficibus iis, qui vel omnino despecta fide christiana, vel alienis a professione moribus vivant. Isti quidem se plerumque intel- ligunt falsa spe simulataque rerum specie deceptos. Sentiunt enim, sese apud cupidos dominos valde inhumane tractari, nec fieri fere pluris quam quantum pariant operando lucri: quibus autem sodalitatibus implicati sunt, in iis pro carita- te atque amore intestinas discordias existere, petulantis atque incredulae paupertatis perpetuas comites. Fracto animo, exte- núato corpore, quam valde se multi vellent e servitute tam hu- mili vindicare : nec tamen audent, seu quod hominum pudor, seu metus inopiae prohibeat. Iamvero his omnibus mirum quan- tum prodesse ad salutem collegia catholicorum possunt, si hae- sitantes ad sinum suum, expediendis difficultatibus, invitarint, si resipiscentes in fidem tutelamque suam acceperint.

Habetis, Venerabiles Fratres, quos et qua ratione elaborare in caussa perdifficili necesse sit. - Accingendum ad suas cuique partes, et maturrime quidem, ne tantae iam molis incommodum fiat insanabilius cunctatione medicinae. Adhibeant legum insti- tutorumque providentiam, qui gerunt respublicas : sua memi- nerint officia locupletes et domini: enitantur ratione, quorum res agitur, proletarii : cumque religio, ut initio diximus, malum pellere funditus sola possit, illud reputent universi, in primis instaurari mores christianos oportere, sine quibus ea ipsa arma prudentiae, quae maxime putantur idonea, parum sunt ad salutem valitura. - Ad Ecclesiam quod spectat, desiderari operam suam nullo tempore nulloque modo sinet, tanto plus allatura adiumenti, quanto sibi maior in agendo libertas contigerit: id- que nominatim intelligant, quorum munus est saluti publicae consulere. Intendant omnes animi industriaeque vires ministri sacrorum; vobisque, Venerabiles Fratres, auctoritate praeeun- tibus et exemplo, sumpta ex evangelio documenta vitae homi- nibus ex omni ordine inculcare ne desinant : omni qua possunt ope pro salute populorum contendant, potissimumque studeant et tueri in se, et excitare in aliis, summis iuxta atque

inflmis, omnium dominam ac reginam virtutum, caritatem. Optata quippe salus expectanda praecipue est ex magna effusione caritatis : christianae caritatis intelligimus, quae totius Evangelii compen- diaria lex est, quaeque semetipsam pro aliorum commodis sem- per devovere parata, contra saeculi insolentiam atque immo- deratum amorem sui certissima est homini antidotus : cuius virtutis partes ac lineamenta divina Paulus Apostolus iis verbis expressit : Caritas patiens est, benigna est : non quaerit quae sua sunt: omnia suffert: omnia, sustinet (1). Divinorum munerum auspicem ac benevolentiae Nostrae te- stem vobis singulis, Venerabiles Fratres, et Clero populoque vestro apostolicam benedictionem peramanter in Domino im- pertimus. Datum Romae apud S. Petrum die xv Maii An. MDCCCXCI, Pontificatus Nostri Decimoquarto.

LEO PP. XIII.

(1) Corinth, XIII, 4-7

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States on its identified pre-1931 publication basis; status elsewhere may differ. Source wording is excluded from Triptych's project license. Exact edition and rights evidence remain in the controlling source record. ASS 23 (1890). Exact LF ranges of the separately hashed pdftotext -layout UTF-8 Unix derivative; Vatican OCR reconstruction, not original-print facsimile or collated transcription. Native word spacing is projected from 1178 uniquely matching native raw lines, preserving every original non-whitespace character and source order. Native raw-stream footnote movement is not adopted. The three native page664 source notes receive a separate blank-line boundary. Source glyph errors and literal hard-line hyphens remain; no lexical correction, alternate wording or original-print image collation. Revision: 2026-10-30T04:53:46Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.